المرسوم رقم 2006- 079 الصادر بتاريخ: 19 يوليو 2006 يتضمن النظام العام المطبق للقانون رقم 031-99 صادر بتاريخ 20 يوليو 1999 المتعلق بممارسة وظيفة الباعث العقاري.

ترتيبات عامة:

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تطبيق القانون رقم 99/031 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1999 المتعلق بمزاولة مهنة الباعث العقاري على النحو المعدلة به في القانون رقم 2005/008 الصادر بتاريخ 23 يناير 2005 .

وفي هذا الإطار فإنه يحدد على وجه الخصوص:

- صلاحيات وتنظيم وسير اللجنة الاستشارية للترقية العقارية؛
- إجراء المصادقة على المشاريع العقارية وتصنيفها؛
- إجراءات وشروط الضمانة العقارية في حالة بيع عقارات ستبنى؛

الفصل الأول: عن قواعد تنظيم وسير اللجنة الإستشارية للترقية العقارية

المادة 2: تكلف اللجنة الاستشارية للترقية العقارية الواردة في المادة 2 من القانون رقم 031 -99 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1999 بإعطاء الوزير المكلف بالإسكان والتعمير رأيا فنيا مبررا حول الطلبات المقدمة من قبل الباعثين العقاريين وحول طلبات المصادقة على المشاريع العقارية وتصنيفها.

كما تعطي رأيا مبررا حول العقوبات التي ستتخذ في حق الأشخاص الذين يخالفون الترتيبات القانونية المطبقة في مجال الترقية العقارية كذا، بصفة عامة، حول أي مسألة تقدم للوزير في مجال الترقية العقارية.

تستشار اللجنة حول مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالترقية العقارية.

المادة 3: تصاغ طلبات الاعتماد طبقا لأحكام المادة 5 (جديدة) من القانون رقم 99/031 الصادر بتاريخ 1999، المعدل.

تقدم طلبات المصادقة على المشاريع العقارية وتصنيفها ويحقق فيها طبقا للشروط

الواردة في دفتر شروط الترقية العقارية المنصوص عليها في المدة أدناه.

المادة 4: يترأس اللجنة الاستشارية للترقية العقارية الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل، وتضم الأعضاء التالية:

- المستشار المكلف بالإسكان والعمران في وزارة التجهيز والنقل؛
- ممثلا عن وزارة الداخلية البريد والمواصلات؛ ممثلا عن وزارة المالية؛
- ممثلا عن وزارة الطاقة . ممثلا عن وزارة المياه؛
- ممثلا عن وزارة الشؤون الاقتصادية؛
- ممثلا عن البنك المركزي الموريتاني؛
- ممثلا عن اتحادية البنوك؛
- ممثلا عن رابطة عمد موريتانيا؛
- ممثلا عن اتحادية البناء؛
- ممثلا عن تعاضدية ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛
- ممثلا عن رابطة المهندسين المعماريين.

يتولى مدير الإسكان والتعمير السكرتارية الدائمة للجنة الاستشارية للترقية العقارية ويحضر أشغال اللجنة باعتباره مراقبا، ممثل البلدية المنصوص عليها في جدول الأعمال لتكون مقرا للمشروع.

ويجوز للرئيس، حسب جدول الأعمال، أن يستدعي خبراء لحضور الاجتماعات دونما حق في المشاركة في المداولات.

المادة 5: تعد السكرتارية الدائمة الملفات وتحيلها الأعضاء اللجنة بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع، كما تتولى إعداد محاضر الاجتماعات ومسك وثائق اللجنة.

المادة 6: تجتمع اللجنة الاستشارية للترقية العقارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو على طلب من ثلثي الأعضاء.

المادة 7: تكون مداولات اللجنة الاستشارية للترقية العقارية صحيحة إذا كان ما لا

يقل عن ستة (6) من أعضائها حاضرين.

تعتمد الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تقاسم الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8: يجوز للجنة الاستشارية للترقية العقارية أن تنشئ عند الحاجة، لجان فرعية دائمة أو مؤقتة مكلفة بدراسة نقطة معينة.

الفصل الثاني: عن دفتر شروط الترقية العقارية

المادة 9: يصادق على دفتر شروط الترقية العقارية الملحقة بهذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 3 من القانون رقم 031/99 الصادر بتاريخ 20 يناير 1999، المعدل

الفصل الثالث : عن الضمان المالي في حالة بيع العمارة

المادة 10: يسلم الباعث العقاري ضمانة مصرفية مقابل التسبيقات المقدمة من قبل المقتني بعد توقيع الوعد بالبيع.

وتخضع الضمانة لاتفاقية الكفالة التي يبرمها الباعث العقاري مع مؤسسة مصرفية يلتزم المصرف بموجبها التزاما تضامنية مع الباعث لتأدية التسبيقات المسددة من قبل المقتني للباعث العقاري في حالة عدم احترام الآجال التعاقدية إلا في حالة قوة قاهرة أو حل ودي أو قضائي أو في حالة إفلاس.

تنتهي ضمانة التأدية عند تسلم العمارة.

الفصل الرابع: ترتيبات نهائية

المادة 11: ستحدد ترتيبات هذا المرسوم، عند الحاجة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالإسكان والعمران.

المادة 12: يكلف وزير التجهيز والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

□